

한국가스공사 상임감사위원

징계(경고) 요구

일련번호 제20-영업-04호

제목 ◆◆◆◆세 납부 및 정산지원업무 수행 부적정

소관부서 ○○○○본부 □□처

조치부서 □□□□실장

내용

1. 사건 개요

현행 ◆◆◆◆세법 시행령은 수입LNG에 대하여 발전용과 발전용외 등 용도별로 ◆◆◆◆세율을 차등 적용하도록 규정하고 있다.

[표 1] 용도별 ◆◆◆◆세율

용도	구분	세율(/kg)
발전용	기본세율	12원
	탄력세율	8.4원
발전용외	기본세율	60원
	탄력세율	42원

◆◆◆◆세 잠정납부 및 용도확정 후 정산 업무는 아래 표와 같이 운영되며, ○○○○○○○○부 (2020년 1월 1일 자 조직개편에 따라 ▶▶▶▶부로 통합)은 카고별 과부족 정산금액을 확정하여 각 기지본부에 송부하고 각 기지본부는 이를 토대로 세관에 대하여 보정신고 및 경정청구를 신청한다.

[표 2] ◆◆◆◆세 정산업무 개요

구분	절차	주요내용	비고
1단계	잠정신고·납부	전년 동월 판매비율 잠정적용	수입 시 용도별 물량 확정 불가능
2단계	보정신고/경정청구	용도별 판매비율 확정 이후, (부족분)보정신고, (초과분)경정청구	보정신고기간(6개월) 도과 시 가산세 발생

2. 관계규정 및 판단기준

용도별 판매물량에 대한 확정이 이루어지면 향차별로 구분하여, 실제 판매 물량에 따른 세액이 기납부액보다 더 큰 경우에는 신고납부일로부터 6개월 이내에 보정하거나(관세법 제38조의2), 경정청구(관세법 제38조의3)를 하여 이를 정산한다.

관세법 제38조의2(보정)에 따르면 납세의무자는 신고납부 세액이 부족함을 알게 된 때에는 신고납부일로부터 6개월 이내에 해당 세액을 보정하여 줄 것을 세관장에게 신청할 수 있다.

6개월의 보정 기간이 도과하여 보정 방식에 따른 정산이 불가능한 경우 관세법 제38조의 3에 따른 수정신고를 통하여 이를 정산할 수 있으나, 관세법에 따른 수정신고 시에는 이를 부족한 관세액의 징수로 보아 가산세가 함께 징수된다.

한편, 공사 「인사규정」 제37조는 공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다. 「취업규칙」 제7조 역시 공사 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 함을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

<㉠㉠㉠의 경우>

가. 담당 업무

대리 ㉠㉠㉠은 2016년 12월 30일에 입사하여 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠팀에 배치되어 2019년부터 동 부서가 ▶▶▶▶부와 병합되는 2019년 말까지 기지 ◆◆◆◆세 환급 지원업무, LNG 대금지불 및 정산업무, FOB 하역항 검정용역 관리업무 등을 담당하였다.

◆◆◆◆세 환급지원업무와 관련, 대리 ㉠㉠㉠은 보정기간인 6개월을 넘지 않는 기간 내 주기적으로 용도별 판매비율을 확정하여 각 기지본부가 ◆◆◆◆세 정산을 할 수 있도록 기지별·카고별 정산자료를 공문으로 송부하는 업무를 수행하였다.

나. ◆◆◆◆세 정산지원업무 소홀

2019년 4월 1일 자 ◆◆◆◆세 세제가 개편되어 세율이 종전 2원화 체계에서 4원화 체계로 변경되고 동해가스전의 적용세율이 비발전용에서 발전용으로 변경되어 판매비율 산출방식이 달라지게 되었다. 관련 업무프로세스 변경이 요구되었으며, 이에 따라 자료 작성 서식 등이 변경되었다.

대리 ㉠㉠㉠은 상기와 같은 서식 변경과정에서 용도별 판매비율 산출을 위한 엑셀시트를 재구성하는 과정 중 과실로 ‘월별 발전용외 판매비율표’에 수식 오류를

포함시켜 전체적인 정산세액이 잘못 산출되었다.

다. ◆◆◆◆세 과소신고로 인한 가산세 발생

대리 ㉠㉠㉠은 2019년 4~6월 도입분 ◆◆◆◆세 보정신고를 위하여 2019년 11월 7일 자 “2019년 4~6월 도입분 ◆◆◆◆세 수정(보정)신고 및 경정청구 추진 요청”(문서번호 : ㉠㉠㉠㉠㉠㉠부-1282)를 ◆◆◆◆본부, ◇◇◇◇본부, ◇◇◇◇본부, ㉠㉠㉠㉠본부에 각각 송부하였다. 동 문서는 기지별·항차별 정산을 위한 자료로서 ①월별 발전용외 판매비율표, ②발전용외 LNG 판매비율 확정표, ③세관별 경정신청 대상물량 및 세액, ④LNG 판매물량 증빙자료(별도송부)를 첨부하고 있다.

수식오류를 포함한 엑셀시트에 기반하여 산출된 정산금액은 발전용 기본세율(12원/kg) 적용 비중이 과다하게, 발전용 및 발전용외 탄력세율(8.2원/kg, 42원/kg) 적용 비중이 과소하게 계산되어 결국 정산금액을 과소하게 잘못 신고하게 되었다.

이후 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠부 수입세액 정산 관련 자체점검 과정에서 ◆◆◆◆세 신고 오류가 발견된 후 수정신고 및 가산세 ㉠.㉠㉠억원을 포함한 세액 납부가 이루어졌다.

[표 3] ◆◆◆◆세 수정신고 내역

(단위 : 원)

구분	항차수	추가납부세액			합계
		개소세	부가세	가산세	
○○○	△ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △ △
△△△	△ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △ △
□□□	△ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △ △
●●●	△ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △ △
합계	△ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △ △

관계부서 등 의견 및 검토결과

2020년 11월 13일 문답과정에서 대리 ○○○는 실무담당자로서 “월별 발전용외 판매비율표” 엑셀시트 재구성 과정에서 주의의무를 소홀히 하였음을 인정하였다.

징계요구 양정

대리 ○○○는 ◆◆◆◆세 납부 및 지원업무 담당자로서의 주의의무를 태만히 하여 정산금액을 잘못 산출하고 그 결과 공사에 ●.●●억원 상당의 가산세가 부과된 바, 이는 공사 직원으로서의 성실의무를 위반한 행위에 해당한다.

다만, 업무상 오류를 발견하고 지체없이 보고하여 사후조치를 취할 수 있도록 함으로써 기간에 비례하여 증액되는 가산세 부담을 최소화하고, 수입부과금 업무 등 타업무에 미칠 수 있는 부정적 영향을 사전에 차단한 점을 아울러 고려하여야 한다.

위와 같은 제반 사항을 고려할 때 행위자에게는 견책에 해당하는 징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

<◆◆◆의 경우>

가. 담당 업무

차장 ◆◆◆는 1996년 2월 5일에 입사하여 2016년 1월 1일 ○○○○○○○팀으로 배치되어 2019년 2월 1일 3급 차장으로 승진하였다. 2019년 초부터 동 부서가 ▶▶▶▶부와 병합되는 2019년 말까지 기지 ◆◆◆◆세 환급지원업무, LNG 대금지불 및 정산업무 등을 포함한 부서의 전체 업무 총괄을 담당하였다.

나. ◆◆◆◆세 정산지원업무 소홀

2019년 4월 1일 자 ◆◆◆◆세 세제가 개편되어 업무프로세스 변경이 요구됨에 따라 대리 ㉡㉡㉡는 상기와 같은 서식 변경과정에서 용도별 판매비율 산출을 위한 엑셀시트를 재구성하고 이를 토대로 2019년 4~6월 도입분 ◆◆◆◆세 보정신고를 위하여 2019년 11월 7일 자 “2019년 4~6월 도입분 ◆◆◆◆세 수정(보정)신고 및 경정청구 추진 요청” 공문을 ◆◆◆◆본부, ◇◇◇◇본부, ◇◇◇◇본부, ○○ ○○본부에 각각 송부하였다.

차장 ◆◆◆는 ◆◆◆◆세 납무 및 정산 업무 총괄실무담당자 및 상기 공문의 중간검토자로서 ◆◆◆◆세 정산 관련 자료의 정확성을 검증하였어야 함에도 이를 소홀히 하였으므로, 이후 수정신고에 따른 가산세 발생 관련 직무상 책임이 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

2020년 11월 5일 문답과정에서 차장 ◆◆◆는 중간검토자로서 책임이 있음을 인정하였다.

다만, 부서 내 유일한 차장으로서 별첨한 ‘○○○○○○○○부 업무분장’에서 확인할 수 있듯이 부서 전 업무에 대한 총괄업무를 수행하고 있었다는 점, 중간점검 과정에서 금액, 계좌번호 등의 중점사항은 점검하였으나, 본건 가산세 발생의 원인은 시각적으로 인지하기 힘든 엑셀 수식 상의 오류에 있었다는 점 등을 고려할 필요가 있다.

<○○○의 경우>

가. 담당 업무

부장 ○○○은 1996년 2월 28일에 입사하여 2018년 2월 12일 2급 부장으로 승진하였다. ◆◆◆부를 거쳐 2019년 4월 1일 ○○○○○○○팀으로 보임되어 2020년 1월 1일 △△△△실 △△부로 전보되기 전까지 근무하였다. 동 근무기간 중 부장 ○○○은 ○○○○○○○부 부서 업무 전반에 대한 관리자로서 업무를 수행하였다.

나. ◆◆◆세 정산지원업무 관리 소홀

2019년 4월 1일 자 ◆◆◆세 세제가 개편되어 업무프로세스 변경이 요구됨에 따라 대리 ㉡㉡는 서식 등 변경과정에서 용도별 판매비율 산출을 위한 엑셀시트를 재구성하고, 이를 토대로 2019년 4~6월 도입분 ◆◆◆세 보정신고를 위하여 2019년 11월 7일 자 “2019년 4~6월 도입분 ◆◆◆세 수정(보정)신고 및 경정

청구 추진 요청” 공문을 ◆◆◆◆본부, ◇◇◇◇본부, ◇◇◇◇본부, ○○○○본부에 각각 송부하였다.

부장 ○○○은 ◆◆◆◆세 납부 및 정산 업무 관리자로서 ◆◆◆◆세 정산 관련 자료의 정확성을 최종적으로 검증하였어야 함에도 이를 소홀히 하였으므로, 이후 수정신고에 따른 가산세 발생과 관련한 직무상 책임이 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

2020년 10월 26일 문답과정에서 부장 ○○○은 내부통제 강화를 위한 노력을 기울였음에도 결국 가산세가 발생한 부분에 대하여 책임을 통감한다고 진술하였다.

다만, 관리자로서 부서 내 회람을 통하여 ◆◆◆◆세 정산 자료의 정확성 검증을 위한 조치를 취한 점, 본건 가산세 발생의 원인은 시각적으로 인지하기 힘든 엑셀 수식 상의 오류에 있었다는 점 등을 아울러 고려할 필요가 있다.

조치할 사항

■■■■실장은

- ① 대리 ㉠㉠의 행위는 우리 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에 위배된 것으로 동 규정 제48조 및 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(■■)처분 하시기 바랍니다. (징계)
- ② ◆◆◆◆세 납부 및 정산지원업무에 대한 관리감독을 소홀히 한 관련자에게 경고조치 하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

●●●●본부 ■■■처 ○○○○○○○○○부 부장 ○○○(사번 : *****)

(현 ○○○○○○○○○장)

●●●●본부 ■■■처 ○○○○○○○○○부 차장 ◆◆◆(사번 : *****)

(현 ■■■처 ◆◆◆◆◆◆◆원)